

अपील प्रकरण क्रमांक सी/497/2019
शिकायतकर्ता श्री वेद प्रकाश देवांगन वार्ड 12 टिकरीपारा गंडई
तहसील छुईखदान जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
विरूद्ध
जनसूचना अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार डोंगरगांव,
जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
आदेश दिनांक 16.09.2021

1. शिकायतकर्ता के द्वारा राज्य सूचना आयोग द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 3426/2016 में पारित आदेश दिनांक 05.01.2018 की कंडिका 7 के पालन में शिकायतकर्ता को जानकारी उपलब्ध नहीं कराने से असंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत आयोग में दिनांक 09.05.2019 को यह शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. आयोग के कार्य विभाजन आदेश दिनांक 16.03.2021 के परीप्रेक्ष्य में प्रकरण हस्तांतरण से प्राप्त।
3. प्रकरण विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत। शिकायतकर्ता श्री वेद प्रकाश देवांगन अनुपस्थित। तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत कोरी कार्यालय तहसीलदार डोंगरगांव जिला राजनांदगांव समक्ष में उपस्थित।
4. राज्य सूचना आयोग द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 3426/2016 में पारित आदेश दिनांक 05.01.2018 की कंडिका 7 में जन सूचना अधिकारी तहसीलदार डोंगरगांव जिला राजनांदगांव को यह आदेशित किया गया था कि वे पारिवारिक ब्यौरा संबंधित जानकारी उपलब्ध न होने के समर्थन में शपथपत्र निष्पादित कर अपीलार्थी को इस आदेश की प्राप्ति के 10 दिवस में प्रदाय करें तथा शपथपत्र की प्रतिलिपि आयोग को प्रेषित करें।
5. आयोग की सुनवाई दिनांक 03.09.2020 को उपस्थित जन सूचना अधिकारी श्री शिवकुमार कंवर तहसीलदार डोंगरगांव जिला राजनांदगांव द्वारा यह बताया गया था कि उक्त प्रकरण के समय दिनांक 03.09.2017 से 04.04. 2018 तक श्री लक्ष्मीकांत कोरी पदस्थ थे जो वर्तमान में नायब तहसीलदार करतला जिला कोरबा में पदस्थ हैं। अतः आयोग द्वारा दिनांक 13.12.2019 को अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जारी कारण बताओ नोटिस की एक प्रति कलवे टर कोरबा को संलग्न प्रेषित कर तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त कोरी को तामिल कराकर उनका जवाब एवं आयोग की आगामी पेशी में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. आयोग के उक्त नोटिस के पालन में श्री लक्ष्मीकांत कोरी तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/नायब तहसीलदार डोंगरगांव जिला राजनांदगांव द्वारा पत्र दिनांक 16.09.

2021 से आयोग को अवगत कराया गया है कि राज्य सूचना आयोग द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 3426/2016 में पारित आदेश दिनांक 05.01.2018 की कंडिका 7 के पालन में तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री शिवकुमार कंवर तहसीलदार तहसील कार्यालय डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव द्वारा दिनांक 25.08.2020 को अपीलार्थी तत्कालीन पटवारी लोकेश देवांगन पिता श्री जी.आर.देवांगन, तहसील डोंगरगढ़ से संबंधित पारिवारिक ब्यौरा तहसील कार्यालय डोंगरगढ़ में उपलब्ध नहीं होने का शपथ पत्र पेश किया जा चुका है। श्री शिव कुमार कंवर तहसीलदार डोंगरगढ़ द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 25.08.2020 का अवलोकन किया गया, जिसमें उनके द्वारा पटवारी लोकेश देवांगन का पारिवारिक ब्यौरा उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। इस प्रकार आयोग के आदेश दिनांक 05.01.2018 की कंडिका 7 के पालन में शपथ पत्र की छायाप्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। जहां तक विलंब का प्रश्न है तत्कालीन जन सूचना अधिकारी के द्वारा बताया गया कि उनका स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने के कारण जानकारी देने में विलंब हुआ। आयोग के आदेश का पालन हो जाने से प्रकरण में अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है तथा आयोग द्वारा दिनांक 13.12.2019 को अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जारी कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित दाण्डिक कार्यवाही समाप्त की जाती है।

7. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त